

מסורת הש"ס

(א) מכות טז. ע"ש [מספ"י פ"ב ע"ש חולין פז: טז.], (ב) [מסנהדרין פה.], (ג) [קדושין יח. וט"ז], (ד) [ערכין טז:], (ה) שבת סו. קכב. (ו) [מספ"י פ"ב ע"י] מטהדיין לו: קדושין עו: (ז) ס"א אין זה, (ט) [שמות כא:], (י) ס"א אין זה, (יא) [ג'ל' מסנהדרין:], (יב) ע"י מו"מ, (יג) [מסנהדרין יג:],



תורה אור השלם

1. ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו וְלָקַחְתָּ אֶת יְבִמְתּוֹ וְלָקַחְתָּ אִתָּהּ וְיָבְמְתוּ אִתְּךָ אֶל הָאָדָם וְאָמְרָה מֵאֵן יָבְמִי לְהָקִים לְאִחִיו יֵשׁ בְּיִשְׂרָאֵל לֹא אָבָה וְכֵן יִדְּבָרִים כֵּן וְיִקְרָא לוֹ זָקֵי עִיר וְדָבַר אֱלֹהֵי וְעָמְדוּ וְאָמַר לֹא תִפְצְצִי לְקַחְתָּהּ: דברים כה ה
2. וְקָרָא לוֹ זָקֵי עִיר וְדָבַר אֱלֹהֵי וְעָמְדוּ וְאָמַר לֹא תִפְצְצִי לְקַחְתָּהּ: דברים כה ה
3. וַיִּנָּשֶׂה יִבְמֹתוֹ אֱלִיזָבֵי וְהָקִים וְחָלְצָה נָעֻם מֵעַל רִגְלוֹ וְיָקָה בְּקִצּוֹ וְעָנְתָה וְאָמְרָה כִּכָּה יַעֲשֶׂה לְאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה אֶת בֵּית אֹתוֹ: דברים כה ט



גליון הש"ס

תוס' ד"ה ואין ב"ד בר הדתם נמי איבא פנינא. ע"י מפתח ד' פט ע"א מדי"ה דלולו פסח:



הגהות הב"ח

(א) גמ' למת עולה כי עד בע"כ תה"מ. וי"צ מפס"י משמע דלא גרסי' למת עולה האמר כי אלא האמר כי גרדיף: (ב) שם ומדחו ליה אויאל להאי אבי אב ומדחו לו אחי אמר רב אב: (ג) רש"י ד"ה לקרות כי לקתה וליבמה מאן יבמי: (ד) תה"ה הכה וכו' ואין להקשות מהא ס':



לעזי רש"י

קלוצ'ניץ. נעל-בד. שול"א. סוליה (או עקב).



מוסף רש"י

הבה זה וחזר והבה זה. מי שלא שטה אחר גיטא שלשה חדשים ויסקת וילדה, ספק בן משעה לרשאי ספק בן שבעה לאחרון ויסגול הכה את השחר וחזר ויכה את תיבוי הקדש: זקנים. ועלתה יצמתו השערה אל הזקנים (סז). זקני. וקראו לו זקני עירו (סס). אבל וגושה יצמתו אליו לעיני הזקנים (סס) לא קא חשיב דכיון דכתיב הזקנים אהנך דלעיל קאי: כך צ"ד מנוקים מכל מוס. יליף מהאי קרא כולך יפה רעימי דאיידי צנסנהדיין: בישראל

מד מניייה אצוה (מכות יט.). חייב. דהתרתא ודאי היא (חולין צב.). הדרן עלך נושאין על האנוסה מן הארובה ולמטה. חללה למי שנחתך הירגל ושחיתר בו קלת מן הארצונה ולמטה (שוכין יט.). או בשל שמאל בימין. קנול על שחלל נעל בימין וחללה, דחללה בימין הוא, דגמר רגל רגל ממנוע (שבת יט.). כך ב"ד מנוקים מכל מום. פגם משפחה (סנהדרין לו:) פסול יוסחין, וצנסנהדיין קאמר, או גדולה או קטנה, אבל דינין צעלמא לא (קדושין עו.).

נושאים על האנוסה פרק אחד עשר יבמות קא.

חייב. שהרי אחד מהם אצוי ^(י) (קסבר התרתא ספק שמה התרהא הואיל וממ"נ עובר) והכהו: **צנת אחס**. שחצטן צמקל צהכאה אחת: **חייב**. צהתרתא ודאי התרו צו אל תכה שניהם צצמכה צו אמת מתחייב: **צוה אחר** **זכ פטור**. דליכא שמי התרתאות וכל

חדא וחדא הוה התרתא ספק ולת"ק התרתא ספק שמה התרהא הואיל וממה נפשך עבר: **מ"ע דמאן דפטרי**. צצנת אחת הא ודאי התרהא היא: **למטה**. בצאצוי ואמנו: **למעלה**. כלפי

מעלה כי יקלל אלהיו (ויקרא כד): **איטקש הכאה לקללה**. צפרשת ואלה המשפטים^(י) סמכן הענין אלא שפסוק אחד מפסיק ציניין ואיכא למ"ד היקש הוא צאלו הן הנחנקין (סנהדרין פה.): **האמר צעינן דאיעציד מלוא**. צצמיה גרסינן לה דקא אמת למת עולה הא ודאי צנלא חלוקה ניחא ליה למיעבד ענדו' אלא צעי הכי עלה לא קמני דניתני עלה צצמשמרו אצינו חולק: **צעל כרחו**. דלע"ג דאצינו חולק כפיין ליה לעצור: **משום פגם**. שמי משפחות שצטצין עליו שיאמרו צני אדם פסול הוא לעצודה^(י) (וצני משמרות יכולין לכופו ולומר לו הואיל ואומרים עולין שאתם ממשפחה שלנו ענדו צצמשמר שלנו שלא יאמרו צני אדם שלא ראוך עוצד צצמשמר אחר פסול הוא זה וכן צצמשמרו של אחר): כל משמר חלוק לששה צמי אצות וכל אחד עוצד את יומו ונוטל עורות קדשים הצאים ציומו: **הדרן עלך נושאים על האנוסה ואפילו**

שנשטן הדיוטום. שאין ^(י) (מסנהדרי עיין). וצגמרא פריך מאי דיינין: **מונעל** של עור כך הוא כעין שלנו: **חליצה כשרה**. אבל לכתחלה לא דנמפרש לקמן [קב]. משום מונעל המרופט שניטל צבו אבל עיקר חליצה צנסנדל והוא של עור קשה ומצושל ומשנפחת אין לו תקנה ואין דרך לנועלו: **צאנפיליא**. של צגד קלר"ן צלע"ז: **פסולה**. דמדי דמגין צעינן דכתיב (דברים כה) נעלו ונעל מדי דמגין הוא דכתיב (יחזקאל טו) ואנעלך מחש והוא עור: **עקב**. שול"א צלע"ז: **מן הארכוצה ולמעלה**. שנחתך רגלו מן הארכוצה וחלך מן הארכוצה ולמעלה: **או צשל שמאל צימין כשרה**. אבל חליצה של שמאל קמני צצפירקין [קמן קד]. פלונתא: **חללה צגדול**. קנדל שלא היה למדת רגלו אבל הוא יכול ללכת צו: הכי גרסינן או צקטן **החופה** **אח** **רוצ** **רגל חליצה כשרה** **גב' להקרום**. ליצט אל חפצאני לקחתה (דברים כה) (א) מאן יבמי להקים וגו' ככה יעשה לאיש [סס] וכולן צלשון הקדש: **זקנים**. ועלתה יצמתו השערה אל הזקנים (סז) זקני. וקראו לו זקני עירו (סס). אבל וגושה יצמתו אליו לעיני הזקנים (סס) לא קא חשיב דכיון דכתיב הזקנים אהנך דלעיל קאי: **כך צ"ד מנוקים מכל מוס**. יליף מהאי קרא כולך יפה רעימי דאיידי צנסנהדיין: בישראל

חייב. דהתרתא ודאי היא (חולין צב.). הדרן עלך נושאים על האנוסה מן הארובה ורגל ומטה (שוכין יט.). או בשל שמאל בימין. קנול על שחלל נעל בימין וחללה, דחללה בימין הוא, דגמר רגל רגל ממנוע (שבת יט.). כך ב"ד מנוקים מכל מום. פגם משפחה (סנהדרין לו:) פסול יוסחין, וצנסנהדיין קאמר, או גדולה או קטנה, אבל דינין צעלמא לא (קדושין עו.).

דאמר אממר האי מאן דחליץ [צריך] למדחסייה לכרעיה לתרצוי לכרעיה ואמר אממר האי מאן דמסני אלוחתי דכרעיה לא חליץ פ' שרגליו הפכות שכף הרגל שהוא הנקרא רגל ושולא בלעו היא הנקראת כף הרגל נמצא שאין השוק על הרגל אלא על כף הרגל. והרב אלפס פ' מן הארכובה ולמטה דקתני מתני' שקשר רצועות הסנדל מן הארכובה ולמטה והר"ל מעל רגלו והביא ראיה מהירושל' שכתבו במתני' בקטום מן הארכובה ולמטה וכו' כמ"ש הרב וי"ל והא דתנן חליצה בסנדל של עין חליצתה כשרה אמר עלה בגמ' מאן תנא אמר שמואל ר"מ היא דתנן הקיעט יוצא בקב שלו דברי ר"מ ור' יוסי אוסר אבהו דשמואל אמר במחופה עור ודברי הכל. וככת הרב אלפס אבל כשאני מחופה עור אפילו דיעבד נמי לא ואין דבריו נראין בזה דקד"ל בפ' בתרא דיומא דאפילו לר' יוסי קב דקטע מנעל הוא טעמא דרבי יוסי משום דלמא מפסיק ואתי לאתוייה והכי מסקנא דשמעתא התם הא דאמר רבה בפירקי' דהכא מדרישא ר"מ סיפא נמי ר"מ האי מנין והאי לא מנין אלמא לרבה נמי לר"מ הוא דהוי אפילו אכל לר' יוסי לאו היה מנעל ואי"כ קשיא דרבה אדרבה איכא למימר דרבה הכא לדבריו דאביי קאמר דאמר אביי מדסיפא רבנן רישא נמי רבנן ורישא במחופה עור משמע דלאביי טעמא דר' יוסי משום דלאו דאביי טעמא דר' יוסי משום דלאו דאביי טעמא דר' יוסי לדבריו דאביי קאמר ובשלהי פ' במה אשה נמי גרסי' אמר רב יוסף מאן הדרה לו ר"מ מאן לא הדרה לו ר' יוסי ורבא אמר מאן לא הדרה לו ר' יוחנן בן גוריו הוא כלומר אבל ר"י ור"מ הודו לו דלתתוייהו ס"ל דמנעל הוא ויש לפרש דלעולם איבא דרבה היכא דאין מחופה עור לר"מ הוא מנעל ולר"י לאו מנעל הוא. והא דאמר רבה במס' יומא דלר"י נמי מנעל הוא במחופה [עור] כשתמצא לומר לדברי ר"י בין במחופה עור בין כשאני מחופה עור לאו מנעל הוא ובמחופה עור לאו מנעל הוא. והא דאמר רבה בפ' במה אשה מאן לא הדרה לו ר' יוחנן בן גוריו לאו למימר דלדעת ר' יוסי מנעל אלא מותר לצאת בו לכתחילה דמנעל הוא ולא גוריון דלמא מפסיק והיינו דאמר רבה מדרישא ר"מ סיפא נמי ר"מ דמשמע דלר"י לאו מנעל הוא.

פרק אחד עשר יבמות קא.

הכה זה בו' קל"א את זה בו' או הכה שניהם בבת אחת חייב. זו ואין לריך לומר זו קמני ולא חש למיתני צע"א כיון דרבי יהודה פליג עלה ומחלק צין זה אחר זה לצת אחת ור"ח גרים הכה שניהם או קלל שניהם צין צוה אחר זה צין צצנת אחת חייב ואין להקשות (י) הא דאמר ריש לקיש

צהתערוצות (וצחים דף עה). הפגול והנומר צצלנן זה צוה פטור אלא"ל שלא ירצה מין על חצירו ויצטלוו ודייק התם דהתרתא ספק לא שמה התרהא ומאי שנא מהכח שניהם צצנת אחת לא דמי דהכא יודע הוא דעוצר על לאו ומיתיה דמכה אצוי צצירור אבל התם אצינו יודע אי זו מין הרצה על חצירו אס עוצר משום פגול או משום נותר ואין להאריך כאן: **עול"ה בע"ב** ברחו. מימה ^(י) קלת היכי משמע ליה דעולה צעל כרחו דלמא צעל כרחס דצני משמרה קאי: **ואם** היו שניהם בו'. מימה אמאי לא פריך חלק אחד פשיטא ושמא משום דתנא ליה לעיל (דף טז:) תנא ליה נמי הכא: **הדרן עלך נושאים על האנוסה מצות חליצה**. הא קמ"ל דבעינן ש"אשה שיודעין צחקרות בעין דיינים. אבל צשאר דברים אין לריך שיהיו צצקאין צהן וכו לא צעל צעוצ יוכלו לשאל לצצקאין אבל קריאה אס לא ידעו להקרות לא יוכלו לשאל לצצקאין אס הקרו יפה: **ואין ב"ד שקור' מוסיפין עליהם עוד אחד**. הכא גצי חליצה אחי שפיר דאין צ"ד שקול מוסיפין עליהם עוד אחד דהא איכא כמה פלוגתי צצמתי' אבל לענין סמיכת פר דצענין נמי שגשגה^(י) קשה וי"ל ^(י) דהתם נמי איכא פלונתא אי צעינן צכל כחו (תגינה טו:) ועי"ל צצכל דוכמת דצענין ראוי לצ"ד אין צ"ד שקול: **זקני שנים זקנים שנים**. פירש צקונט' וגושה יצמתו אליו לעיני הזקנים אהנך דלעיל קאי ואין נראה לר"י דברים סנהדרין (דף ג.) מפיק הא דצענין שלשה מומחין מדכתיב ג' האלהים ולא אמרינן האלהים צתרא דלעיל קאי ואמר ר"י דהזקנים דלעיני אצטרין למכתב דאי הוה כתב וגושה יצמתו לעיניהם ה"א אי יצט סומא לא יחלוץ ולהכי כתיב לעיני הזקנים אבל חללה מן הסומא חליצתה כשרה: **מיבעי דיה** צרבות הדיוטאות וא"מ ומוקנים אמאי לא משמע ליה זקני השוק דלאמר צפרק צתרא דסוטה (דף מד.) וצפרק קמא דסנהדרין (דף ד.) אי לא ושופטין הוה אמרנא זקנין אפילו זקני השוק גצי עגלה ערופה וי"ל דשאני הכא דכתיב השערה דמשמע סנהדרין: יפה

חלצתו אחר שנתקער וליכא למגור ביה משום מנעל מרופט ומשום חצי מנעל לפיכך המנעל אסור לחלוץ לכתחלה ובסנדל מותר. וכל היכא דתני חליצה פסולה פוסלת מן האחים וכל היכא דתני אינה חליצה אינה פוסלת. והא דתנן סנדל שיש בו עקב כשר האי עקב הוא כף הרגל שקורין שולא. והא דתנן מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה מן הארכובה ולמעלה חליצתה כשרה פירש"י אם נקטעו רגליו מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה אע"פ שאינו קרוי רגל דהא תנן גבי עולת ראיה רגלים פרט לבעלי קבין שפטורים מן הראיה מיהו מעל רגליו הוא אבל מן הארכובה ולמעלה מעל דמעל הוא ואע"ג דראיה רגלים פרט לבעלי קבין שפטורים מן הראיה מיהו מעל רגליו הוא אבל מן הארכובה ולמעלה מעל דמעל הוא ואע"ג דאמר ר' יוסי קאמר דאמר ר' יוסי מדרישא ר"מ סיפא נמי ר"מ האי מנין והאי לא מנין אלמא לרבה נמי לר"מ הוא דהוי אפילו אכל לר' יוסי לאו היה מנעל ואי"כ קשיא דרבה אדרבה איכא למימר דרבה הכא לדבריו דאביי קאמר דאמר אביי מדסיפא רבנן רישא נמי רבנן ורישא במחופה עור משמע דלאביי טעמא דר' יוסי משום דלאו דאביי טעמא דר' יוסי לדבריו דאביי קאמר ובשלהי פ' במה אשה נמי גרסי' אמר רב יוסף מאן הדרה לו ר"מ מאן לא הדרה לו ר' יוסי ורבא אמר מאן לא הדרה לו ר' יוחנן בן גוריו הוא כלומר אבל ר"י ור"מ הודו לו דלתתוייהו ס"ל דמנעל הוא ויש לפרש דלעולם איבא דרבה היכא דאין מחופה עור לר"מ הוא מנעל ולר"י לאו מנעל הוא. והא דאמר רבה במס' יומא דלר"י נמי מנעל הוא במחופה [עור] כשתמצא לומר לדברי ר"י בין במחופה עור בין כשאני מחופה עור לאו מנעל הוא ובמחופה עור לאו מנעל הוא. והא דאמר רבה בפ' במה אשה מאן לא הדרה לו ר' יוחנן בן גוריו לאו למימר דלדעת ר' יוסי מנעל אלא מותר לצאת בו לכתחילה דמנעל הוא ולא גוריון דלמא מפסיק והיינו דאמר רבה מדרישא ר"מ סיפא נמי ר"מ דמשמע דלר"י לאו מנעל הוא.

דתני רב יוסף ^(י) **כשם שב"ד מנוקים בצדק כך ב"ד מנוקים מכל מום שנאמר**

לחקנו אחר שנתקער וליכא למגור ביה משום מנעל מרופט ומשום חצי מנעל לפיכך המנעל אסור לחלוץ לכתחלה ובסנדל מותר. וכל היכא דתני חליצה פסולה פוסלת מן האחים וכל היכא דתני אינה חליצה אינה פוסלת. והא דתנן סנדל שיש בו עקב כשר האי עקב הוא כף הרגל שקורין שולא. והא דתנן מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה מן הארכובה ולמעלה חליצתה כשרה פירש"י אם נקטעו רגליו מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה אע"פ שאינו קרוי רגל דהא תנן גבי עולת ראיה רגלים פרט לבעלי קבין שפטורים מן הראיה מיהו מעל רגליו הוא אבל מן הארכובה ולמעלה מעל דמעל הוא ואע"ג דאמר ר' יוסי קאמר דאמר ר' יוסי מדרישא ר"מ סיפא נמי ר"מ האי מנין והאי לא מנין אלמא לרבה נמי לר"מ הוא דהוי אפילו אכל לר' יוסי לאו היה מנעל ואי"כ קשיא דרבה אדרבה איכא למימר דרבה הכא לדבריו דאביי קאמר דאמר אביי מדסיפא רבנן רישא נמי רבנן ורישא במחופה עור משמע דלאביי טעמא דר' יוסי משום דלאו דאביי טעמא דר' יוסי לדבריו דאביי קאמר ובשלהי פ' במה אשה נמי גרסי' אמר רב יוסף מאן הדרה לו ר"מ מאן לא הדרה לו ר' יוסי ורבא אמר מאן לא הדרה לו ר' יוחנן בן גוריו הוא כלומר אבל ר"י ור"מ הודו לו דלתתוייהו ס"ל דמנעל הוא ויש לפרש דלעולם איבא דרבה היכא דאין מחופה עור לר"מ הוא מנעל ולר"י לאו מנעל הוא. והא דאמר רבה במס' יומא דלר"י נמי מנעל הוא במחופה [עור] כשתמצא לומר לדברי ר"י בין במחופה עור בין כשאני מחופה עור לאו מנעל הוא ובמחופה עור לאו מנעל הוא. והא דאמר רבה בפ' במה אשה מאן לא הדרה לו ר' יוחנן בן גוריו לאו למימר דלדעת ר' יוסי מנעל אלא מותר לצאת בו לכתחילה דמנעל הוא ולא גוריון דלמא מפסיק והיינו דאמר רבה מדרישא ר"מ סיפא נמי ר"מ דמשמע דלר"י לאו מנעל הוא.

(ב) נראה דל"ל קרינן ליה לשוק רגל ושפיר קרינן ביה חללה נעלו מעל רגלו אבל הכא וכו' ועי' בחד"ש כאן סומן ז'.

עין משפט ונר מצוה

ל"ו א מ"י פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה יח:

א ב מ"י פ"ד מהלכות יוסט הלכה ה סג ענין לא צד טוש"ע אה"ע סימן קסט סעיף א:
ב ג מ"י שם הלכה יח טוש"ע שם סעיף כג:
ג ד מ"י שם הלכה טז טוש"ע שם סעיף לה:
ד ה מ"י שם הלכה יט [טוש"ע שם סעיף יד וצפירות סדר חליצה סעיף גז]:

ה ו מ"י שם הלכה ה וטוש"ע שם סעיף א:
ו ז מ"י פ"ב מהלכות סנהדרין הלכה ו סג ענין ט:
‏

תוספות ישנים

חליצה מונעלל של עור כך כעין שלנו חליצתה כשרה דיעבד אבל לכתחלה לא דנמפרש בגמ' גוריה משום מונעל המרופט שניטל צבו אבל עיקר חליצה צנסנדל והוא של עור קשה ומצושל ומשנפחת אין לו תקנה ואין דרך לנועלו לפיכך טוב לאחר אחר מונעל שעורו עב:
בן הארכוצה ולמעלה. פירש"י נתקן רגלו מן הארכוצה ולמעלה וחלך למעלה מן הארכוצה ולא נהירא דאצי' היכי קאמר אס נתקן רגלו מן הארכוצה ולמעלה חליצתו כשרה הא אמרי' לקמן (בפירוקן קב.) אמר אמרנא האי מאן דמסני אלוחתי דכרעיה לא חליץ פ' שרגליו הפכות שכף הרגל שהוא הנקרא רגל ושולא בלעו היא הנקראת כף הרגל נמצא שאין השוק על הרגל אלא על כף הרגל. והרב אלפס פ' מן הארכובה ולמטה דקתני מתני' שקשר רצועות הסנדל מן הארכובה ולמטה והר"ל מעל רגלו והביא ראיה מהירושל' שכתבו במתני' בקטום מן הארכובה ולמטה וכו' כמ"ש הרב וי"ל והא דתנן חליצה בסנדל של עין חליצתה כשרה אמר עלה בגמ' מאן תנא אמר שמואל ר"מ היא דתנן הקיעט יוצא בקב שלו דברי ר"מ ור' יוסי אוסר אבהו דשמואל אמר במחופה עור ודברי הכל. וככת הרב אלפס אבל כשאני מחופה עור אפילו דיעבד נמי לא ואין דבריו נראין בזה דקד"ל בפ' בתרא דיומא דאפילו לר' יוסי קב דקטע מנעל הוא טעמא דרבי יוסי משום דלמא מפסיק ואתי לאתוייה והכי מסקנא דשמעתא התם הא דאמר רבה בפירקי' דהכא מדרישא ר"מ סיפא נמי ר"מ האי מנין והאי לא מנין אלמא לרבה נמי לר"מ הוא דהוי אפילו אכל לר' יוסי לאו היה מנעל ואי"כ קשיא דרבה אדרבה איכא למימר דרבה הכא לדבריו דאביי קאמר דאמר אביי מדסיפא רבנן רישא נמי רבנן ורישא במחופה עור משמע דלאביי טעמא דר' יוסי משום דלאו דאביי טעמא דר' יוסי לדבריו דאביי קאמר ובשלהי פ' במה אשה נמי גרסי' אמר רב יוסף מאן הדרה לו ר"מ מאן לא הדרה לו ר' יוסי ורבא אמר מאן לא הדרה לו ר' יוחנן בן גוריו הוא כלומר אבל ר"י ור"מ הודו לו דלתתוייהו ס"ל דמנעל הוא ויש לפרש דלעולם איבא דרבה היכא דאין מחופה עור לר"מ הוא מנעל ולר"י לאו מנעל הוא. והא דאמר רבה במס' יומא דלר"י נמי מנעל הוא במחופה [עור] כשתמצא לומר לדברי ר"י בין במחופה עור בין כשאני מחופה עור לאו מנעל הוא ובמחופה עור לאו מנעל הוא. והא דאמר רבה בפ' במה אשה מאן לא הדרה לו ר' יוחנן בן גוריו לאו למימר דלדעת ר' יוסי מנעל אלא מותר לצאת בו לכתחילה דמנעל הוא ולא גוריון דלמא מפסיק והיינו דאמר רבה מדרישא ר"מ סיפא נמי ר"מ דמשמע דלר"י לאו מנעל הוא.

(א) אולי צ"ל ולכן פירש ר"י וכן נמלך צירושלמי דמן הארצונה ולמעלה היינו דא קשרה הליעות מן הארצונה ולמעלה פסולה וכו'.



תוס' חד מקמאי

פ"ק מצות חליצה הוי יודע שסנדל ומנעל לאו ברפוס א' הם ומיהו שניהו כשרים אלא שמהנעל עשוי מעור רך ואיכא למיגור ביה משום מנעל מרופט או משום חצי מנעל מפני שאפשר לחקנו אע"פ שנתקער אבל סנדל הוא מעור קשה ואין ראוי

^[1] חלצתו אחר שנתקער וליכא למגור ביה משום מנעל מרופט ומשום חצי מנעל לפיכך המנעל אסור לחלוץ לכתחלה ובסנדל מותר. וכל היכא דתני חליצה פסולה פוסלת מן האחים וכל היכא דתני אינה חליצה אינה פוסלת. והא דתנן סנדל שיש בו עקב כשר האי עקב הוא כף הרגל שקורין שולא. והא דתנן מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה מן הארכובה ולמעלה חליצתה כשרה פירש"י אם נקטעו רגליו מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה אע"פ שאינו קרוי רגל דהא תנן גבי עולת ראיה רגלים פרט לבעלי קבין שפטורים מן הראיה מיהו מעל רגליו הוא אבל מן הארכובה ולמעלה מעל דמעל הוא ואע"ג דאמר ר' יוסי קאמר דאמר ר' יוסי מדרישא ר"מ סיפא נמי ר"מ האי מנין והאי לא מנין אלמא לרבה נמי לר"מ הוא דהוי אפילו אכל לר' יוסי לאו היה מנעל ואי"כ קשיא דרבה אדרבה איכא למימר דרבה הכא לדבריו דאביי קאמר דאמר אביי מדסיפא רבנן רישא נמי רבנן ורישא במחופה עור משמע דלאביי טעמא דר' יוסי משום דלאו דאביי טעמא דר' יוסי לדבריו דאביי קאמר ובשלהי פ' במה אשה נמי גרסי' אמר רב יוסף מאן הדרה לו ר"מ מאן לא הדרה לו ר' יוסי ורבא אמר מאן לא הדרה לו ר' יוחנן בן גוריו הוא כלומר אבל ר"י ור"מ הודו לו דלתתוייהו ס"ל דמנעל הוא ויש לפרש דלעולם איבא דרבה היכא דאין מחופה עור לר"מ הוא מנעל ולר"י לאו מנעל הוא. והא דאמר רבה במס' יומא דלר"י נמי מנעל הוא במחופה [עור] כשתמצא לומר לדברי ר"י בין במחופה עור בין כשאני מחופה עור לאו מנעל הוא ובמחופה עור לאו מנעל הוא. והא דאמר רבה בפ' במה אשה מאן לא הדרה לו ר' יוחנן בן גוריו לאו למימר דלדעת ר' יוסי מנעל אלא מותר לצאת בו לכתחילה דמנעל הוא ולא גוריון דלמא מפסיק והיינו דאמר רבה מדרישא ר"מ סיפא נמי ר"מ דמשמע דלר"י לאו מנעל הוא.